انتهاء علاقة العمل

الهدف: أن تعدّد حالات انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، وتميّز بين الإنهاء بإرادة العامل أو المستخدِم أو لأسباب خارجة عن إرادتهما.

الفكرة في سطرين: تنتهي علاقة العمل في حالات حددها القانون 11-90 على سبيل الحصر، بعضها بإرادة العامل كالاستقالة، وبعضها بإرادة المستخدِم كالتسريح التأديبي، وبعضها بقوة القانون كالوفاة والتقاعد وانتهاء الأجل.



الشكل 1: تصنيف حالات انتهاء علاقة العمل بحسب مصدر الإنهاء.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **البطلان أو الإلغاء القانوني:** إذا أُبرم العقد مخالفاً للقانون، كتشغيل قاصر دون السن القانونية.
2. **انقضاء أجل العقد محدد المدة:** ينتهي العقد تلقائياً بحلول الأجل المتفق عليه.
3. **الاستقالة:** حق للعامل يمارسه بطلب كتابي، مع احترام **مهلة الإشعار المسبق** المحددة في الاتفاقيات الجماعية.
4. **التسريح التأديبي (العزل):** لا يكون إلا لارتكاب **خطأ جسيم** يحدده القانون والنظام الداخلي، مع احترام الإجراءات: الإخطار، والاستماع للعامل، وتبليغه كتابياً بالقرار.
5. **التسريح لتقليص عدد العمال:** لأسباب اقتصادية، بعد اللجوء إلى إجراءات بديلة والتفاوض مع ممثلي العمال.
6. **العجز الكامل عن العمل:** كما تحدده الجهات الطبية المختصة.
7. **التقاعد والوفاة وإنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدِمة.**

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مستخدِم يفصل عاملاً بسبب تأخره مرة واحدة دقائق معدودة. **الحل:** التسريح تعسفي، لأن التأخر البسيط لا يُعدّ خطأ جسيماً، ويحق للعامل اللجوء إلى القضاء.
2. عامل يغادر منصبه فوراً يوم تقديم استقالته. **الحل:** أخلّ بمهلة الإشعار المسبق، وقد يُطالَب بالتعويض.
3. عقد عمل لمدة 6 أشهر بدأ في 1 جانفي. **الحل:** ينتهي بقوة القانون في 30 جوان دون حاجة إلى إجراء تسريح.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين التسريح التأديبي والتسريح الاقتصادي.
- إغفال الإجراءات الواجب احترامها قبل التسريح التأديبي.
- اعتبار الاستقالة نافذة دون مهلة إشعار.
- عدم تصنيف الحالات بحسب مصدر الإنهاء عند الإجابة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حالات الإنهاء محددة في القانون على سبيل الحصر.
- العامل: الاستقالة مع مهلة إشعار.
- المستخدِم: تسريح تأديبي لخطأ جسيم أو تسريح اقتصادي.
- بقوة القانون: الأجل، البطلان، العجز، التقاعد، الوفاة.
- التسريح دون خطأ جسيم أو دون إجراءات يُعدّ تعسفياً.

madrasadz.com